清城区“11·6”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2024 年 3 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）涉事企业情况.....- 1 -

（二）事故车辆情况.....- 2 -

（三）涉事人员情况.....- 2 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 3 -

（一）事故现场道路情况.....- 3 -

（二）事故车辆检验鉴定情况.....- 3 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 3 -

（一）事故发生经过.....- 3 -

（二）事故应急处置.....- 4 -

（三）善后处理情况.....- 4 -

四、事故原因分析及性质.....- 4 -

（一）事故原因.....- 4 -

（二）事故性质.....- 5 -

五、事故处理建议.....- 6 -

清城区“11·6”一般道路交通事故调查报告

2023年11月6日10时01分许，位于清城区飞来峡镇江口新围村路口路段，一辆粤R19596号重型半挂牵引车牵引粤RK652挂号重型自卸半挂车与清远721987号二轮电动车发生碰撞，造成一名电动车搭乘人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于11月7日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、飞来峡镇人民政府等有关单位组成清城区“11·6”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

广东卡车人供应链管理有限公司（以下简称“卡车人公司”）: 社会信用代码: 91441803MA51KCY3B; 车辆所有人: 广东卡车人供应链管理有限公司; 地址: 广东清远高新技术产

业开发区创兴大道18号天安智谷科技产业园产业大厦T016层6号自编之一。

（二）事故车辆情况

1.粤R19596号重型半挂牵引车牵引粤RK652挂号重型自卸半挂车车辆所有人：广东卡车人供应链管理有限公司；品牌：豪沃牌；车辆识别代号：LZZ1CLWB7MM841415；发动机号：210117266567；商业保险单号：PDAA202344180000035728；有效期：2024年3月31日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司清远分公司；强制保险单号：104407639020390584 42；；有效期至2024年5月19日止；保险公司：中国平安财产保险股份有限公司广东分公司。

2.清远721987号二轮电动车所有人：黄*其；厂牌型号牌：格林豪泰TDT1031Z；车架号：252522207819985；发动机号：48V350W0220770094；发证日期：2022年10月19日；发证机关：清远市公安局交通警察支队。

（三）涉事人员情况

1.粤R19596号重型半挂牵引车驾驶人谢*兴，男，32岁，住址：广东省佛冈县龙山镇浮良村委会深水村50号；驾驶证号：44182119910******2；准驾：A2。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.清远721987号二轮电动车驾驶人黄*其，男，61岁，身份证号：44012719620******6；住址：广东省清远市清城区飞来峡湖洞村委会禾乐尾村7号。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。

3.清远721987号二轮电动车搭乘人张*有，女，64岁，身份证号:44012719590******1;住址:广东省清远市清城区飞来峡湖洞村委会禾乐尾村7号。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于清远市清城区飞来峡240国道2457KM(清远市清城区飞来峡镇新围村路口路段)，道路呈南北走向，水泥，双向四车道，路面完好，视线良好。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为:

1.粤R19596号重型半挂牵引车(粤RK652挂)的制动系统和转向系统均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定;行驶系统不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条以及第9.1.7条的相关规定;照明信号装置不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条的相关规定。

2.清远721987号二轮电动车的制动系统、行驶系统、转向系统、照明信号装置均符合(GB17761-2018)《电动自行车安全技术规范》标准规定。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2023年11月6日10时许，谢*兴驾驶粤R19596号重型半挂牵引车(粤RK652挂)在清城区飞来峡镇某石场装载

石头前往清城区源潭镇某建材公司（北往南），行驶到飞来峡镇金石加油站路口准备通过时，与从车辆右侧横过机动车道由黄*其驾驶搭载张*有的清远721987号二轮电动车发生碰撞并碾压，造成搭乘人张*有死亡及车辆损坏。

（二）事故应急处置

2023年11月6日10时08分，清城区升平所接警，10时22分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，12时45分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安清城分局交警大队调解，卡车人公司与死者家属就赔偿事宜达成一致，赔偿死者家属67万元，相关的善后赔偿事宜已出完毕。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300009201号：

1.粤R19596号重型半挂牵引车(粤RK652挂)驾驶人谢*兴，驾驶机件不符合技术标准的机动车行经路口为确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第三十八条关于“车辆、行人应当按照交通信号灯通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当确保安全、畅通的原则下通行。”之规定，是导致此事故发生的过错之一。

2.清远721987号二轮电动车驾驶人黄*其，驾驶非机动车横过机动车道未下车推行通过，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款关于“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道，没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”之规定，是导致此事故发生的过错之一。

3.谢*兴承担此事故的同等责任，黄湛其承担此事故的同等责任，张简有不承担此次事故的责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：该起事故属一般道路交通责任事故，粤R19596号重型半挂牵引车（粤RK652挂）车辆驾驶人谢*兴对事故负有同等责任。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、 教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知(粤安监〔2017〕155号)第五条[1]规定,涉事粤R19596号重型半挂牵引车(粤RK652挂)不存在规定的情形,不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

(一)根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第六条[2]规定,该起事故由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

(二)粤R19596号重型半挂牵引车(粤RK652挂)承担该起事故同等责任,未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件,建议撤销就此案已成立的事故调查组。

1.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第五条(一)经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

2.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故,以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故,经负责事故调查的人民政府授权、委托,同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。
非生产经营性道路交通事故,由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。

清城区“11·6”一般道路交通事故调查组

2024年3月21日